

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/686

הצעת חוק החלת דיני הקרקעות והתכנון והבנייה הישראלים ביהודה והשומרון, התשפ"ג–2022

- הגדרות 1. בחוק זה, "אזור" – כהגדרתו בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967.¹
- החלת דיני הקרקעות והתכנון והבנייה באזור 2. (א) מפקד פיקוד המרכז יקבע בתוך 45 ימים מיום תחילתו של חוק זה, בצו, כי הוראות החוקים המפורטים בתוספת יחולו באזור.
- (ב) ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאית להוסיף חוקים לתוספת, ויחולו לגביהם הוראות סעיף קטן (א).

תוספת

- (1) פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943²;
- (2) חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965³.

דבר הסבר

דיני הקרקעות והתכנון והבנייה חלים כיום על ישראל בגבולות הקו הירוק בלבד (שטח הריבוני של ישראל). מעבר לקו הירוק חלים צווי אלוף כחוקים לכל דבר ועניין. למתיישבים בישובים הישראליים ביהודה והשומרון יש קושי רב בכל הנוגע לדיני הקרקעות או ענייני תכנון ובנייה, החל מהוספת פרגולות ועד דברים משמעותיים וגדולים יותר, וזאת מכיוון שהחוקים הנ"ל אינם חלים עליהם. מוצע לקבוע כי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, וחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, המנויים בתוספת, יחולו גם על הישובים הישראליים ביהודה והשומרון. זאת על מנת להקל על המתיישבים.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

² ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

כמו כן, מוצע כי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תהיה רשאית להוסיף חוקים נוספים בעניין זה אשר יחולו על יהודה והשומרון.

הצעת החוק קובעת כי האלוף יחוקק בצו בתוך 45 ימים חוקים אלו להחלתם על יישובי יהודה והשומרון.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/3662).

הצעת החוק זהה לפ/24/3662 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)